

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N. 478 del 13/10/2022

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 248 del 13/10/2022

OGGETTO: Gara d'appalto con Procedura Aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 9-bis e dell'articolo 95, comma 2 e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.
Procedura Finanza di Progetto: art. 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 con diritto di prelazione a favore del promotore Società TAVANO Giuseppe s.r.l. con sede a Borgia (CZ) in via dirupi, n. 5.
"Affidamento in concessione ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del servizio di gestione e manutenzione, nonché l'adeguamento, l'ammodernamento tecnologico e funzionale ed il risparmio energetico degli impianti di pubblica illuminazione esistenti sul territorio del Comune di Squillace (CZ)".
Contratto di rendimento energetico, mediante proposta di Project Financing, ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D.lgs n. 50/2016 con diritto di prelazione a favore del soggetto promotore. Determina a contrarre.

LOTTO CUP: C82E22000370004 **LOTTO CIG: 944701750C**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- il Comune di Squillace è dotato di impianti di pubblica illuminazione in buona parte obsoleti sia sotto il profilo della sicurezza degli stessi che delle attività finalizzate al contenimento della spesa per fornitura di energia elettrica e per le manutenzioni ordinarie e straordinarie;
- questa Amministrazione comunale, da tempo, promuove azioni finalizzate al contenimento della spesa e per il miglioramento infrastrutturale degli impianti di pubblica illuminazione;
- la società "Tavano Giuseppe s.r.l. Soc. Unip. a r.l.", con sede in via Dirupi, n. 5 a Borgia (CZ), in ha presentato una proposta di Project Financing, assunta al protocollo dell'Ente con prot. n. 1848 del 01.04.2021, avente ad oggetto "Proposta di costituzione come soggetto promotore per l'affidamento in concessione ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del servizio di gestione e manutenzione, nonché l'adeguamento, l'ammodernamento tecnologico e funzionale ed il risparmio energetico degli impianti di pubblica illuminazione esistenti sul territorio del comune di Squillace (CZ) - Contratto rendimento energetico", della durata di 15 anni con canone annuo pari ad € 56.000,00 IVA esclusa, riguardante gli impianti di pubblica illuminazione di proprietà del Comune di Squillace;
- con deliberazione n. 47 del 28.05.2021, esecutiva, la Giunta Comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica, dichiarazione di pubblica utilità e nomina promotore della proposta di affidamento in concessione, mediante Project Financing, ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del "Servizio di gestione e manutenzione, nonché adeguamento, ammodernamento tecnologico e funzionale e risparmio energetico degli impianti di pubblica illuminazione esistenti sul territorio del Comune di Squillace" - Contratto rendimento energetico;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 22/05/2021 è stato approvato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023, nel quale risulta inserita l'opera indicata in oggetto nell'annualità 2022;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Antonio Macaluso;

Visto l'art. 28 del Reg. UE 679/2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e visto il D.lgs. 196/2003 e s.m.i. recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679;

Dato atto che:

- con il conferimento dell'appalto ed il conseguente contratto si intende procedere all'affidamento mediante appalto dell'intervento di *"Affidamento in concessione ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.lgs. n. 50/2016, del servizio di gestione e manutenzione, nonché l'adeguamento, l'ammodernamento tecnologico e funzionale ed il risparmio energetico degli impianti di pubblica illuminazione esistenti sul territorio del*

Comune di Squillace (CZ)". Contratto di rendimento energetico, mediante proposta di Project Financing, ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D.lgs n. 50/2016 con diritto di prelazione a favore del soggetto promotore;

- la scelta del contraente in conformità con il D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. sarà fatta mediante Procedura Aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 9-bis e dell'articolo 95, comma 2 e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
- la determinazione n. 11 del 23/09/2015 ANAC ha espressamente previsto che *«anche le società interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o di accordi consortili tra i medesimi ovvero costituite dalle Unioni, in rapporto di stretta strumentalità rispetto all'associazione, all'unione e all'accordo consortile, possono svolgere le funzioni di relativo ufficio competente per l'espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici»*;
- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto obbligo di espletare la procedura di gara attraverso strumenti telematici che garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della procedura di gara;

Visto il bando di gara, il disciplinare di gara ed i relativi allegati;

Vista:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 30/08/19, esecutiva a norma di legge, ad oggetto: "Adesione ad ASMEL – Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 01/09/19, ad oggetto acquisto quote societarie Società di Committenza Ausiliaria Asmel Consortile a r.l. per adesione Società di Committenza Ausiliaria;

Preso atto che:

- il Comune è Socio di Asmel Consortile, ai sensi dell'art. 37, co. 4 del Codice e in virtù di una considerevole esperienza maturata con oltre 6.000 gare al servizio dei propri associati, eroga una serie esaustiva di attività, fornendo anche strumenti aggiornati e integrati e nelle modalità indicate nel "Regolamento operativo", che consentono agli Enti pubblici soci di provvedere all'affidamento dei contratti nel rispetto di quanto stabilito al comma 1.2 dell'art. 52 del D.L. 77/202;
- la procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM e che le offerte saranno inoltrate per via telematica con le modalità indicate nel rispettivo Disciplinare di Gara;
- i costi delle attività svolte da ASMEL Consortile, determinati nelle modalità stabilite dal vigente "Regolamento Operativo", risultano pari a € 8.400,00 oltre IVA e trovano copertura nelle somme stanziare per l'esecuzione dell'appalto in quanto individuate all'interno delle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento;
- le spese di pubblicazione obbligatoria, di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, saranno anticipate da ASMEL consortile e rimborsate dall'aggiudicatario alla S.A., ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, prima della stipula del contratto e che Quest'ultima provvederà a rimborsarle ad ASMEL consortile S.c.a r.l. entro i successivi 15 giorni;
- qualora la procedura dovesse andare deserta, la stazione appaltante provvederà a rimborsare ad Asmel Consortile le sole spese di pubblicità anticipate dalla stessa;

Ritenuto di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016 secondo le caratteristiche espressamente indicate negli allegati Atti di Gara, e precisando che:

1. la procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM.
2. le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
3. il Codice Unico di Progetto (CUP) è: **C82E22000370004**;
4. il Codice Identificativo Gara (CIG) richiesto dalla stessa Stazione Appaltante è: **944701750C**;
5. resta a carico del Comune di SQUILLACE il contributo ANAC, pari ad € 375,00;
6. la stazione appaltante affiderà ad Asmel Consortile la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale ex artt. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;

Considerato che la Stazione Appaltante con la presente dà atto che:

- a. l'aggiudicatario dovrà rimborsare, alla Società di Committenza ausiliaria le spese, ove previste, di pubblicità obbligatoria, come da Decreto Ministeriale Infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016;
- b. qualora la procedura dovesse concludersi senza l'individuazione di un aggiudicatario, la stazione appaltante provvederà a rimborsare le spese di pubblicità anticipate dalla Società di Committenza ausiliaria;

Vagliato che:

- ✓ il Responsabile Unico del Procedimento, nella persona dell'Arch. Antonio Macaluso è profilato sulla piattaforma ANAC, per la presente procedura;
- ✓ l'articolo 6-ter del decreto legge n. 91 del 2017, convertito dalla legge n. 123 del 2017 consente all'Amministrazione appaltante di utilizzare il ribasso d'asta entro il secondo esercizio finanziario successivo a quello attuale di aggiudicazione dei lavori, si impegna fin da ora a mantenere appunto all'interno del quadro economico dei lavori di cui trattasi le somme derivanti dal ribasso praticato dalla Ditta appaltatrice, inserendole all'interno della nuova voce "Accantonamenti post-gara per servizi di committenza";

Richiamato l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Richiamato l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a. il fine che il contratto si intende perseguire;
- b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. n. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione del CIG. n. **944701750C**;

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione del D.lgs n. 163/06 e s.m.i.", per le parti ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con D.G.C. n° 13 del 14.2.1999 e successive modificazioni;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto lo Statuto Comunale dell'Ente;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Tutto quanto premesso, visto e considerato

DETERMINA

la narrativa in premessa specificata s'intende integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale;

1. **di approvare** il bando di gara, il disciplinare ed i relativi allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. **di indire** gara d'appalto per l'intervento finalizzato alla realizzazione dell'*"Affidamento in concessione ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.lgs. n. 50/2016, del servizio di gestione e manutenzione, nonché l'adeguamento, l'ammodernamento tecnologico e funzionale ed il risparmio energetico degli impianti di pubblica illuminazione esistenti sul territorio del Comune di Squillace (CZ)"*. Contratto di rendimento energetico, mediante proposta di Project Financing, ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D.lgs n. 50/2016 con diritto di prelazione a favore del soggetto promotore, aggiudicata mediante Procedura Aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 9-bis e dell'articolo 95, comma 2 e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
3. **di dare atto** che il Codice Identificativo Gara della presente procedura è il seguente: **944701750C**;
4. **di dare atto** che a tale affidamento è stato attribuito il codice CUP: **C82E22000370004**;
5. **di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Antonio Macaluso;
6. **di precisare**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che relativamente alla forma di contratto, questo sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, e che il fine è quello di addivenire all'affidamento dell'intervento finalizzato alla realizzazione dei lavori di *"Affidamento in concessione ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.lgs. n. 50/2016, del servizio di gestione e manutenzione, nonché l'adeguamento, l'ammodernamento tecnologico e funzionale ed il risparmio energetico degli impianti di pubblica illuminazione esistenti sul territorio del Comune di Squillace (CZ)"*. Contratto di rendimento energetico, mediante proposta di Project Financing, ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D.lgs n. 50/2016 con diritto di prelazione a favore del soggetto promotore;

7. **di indicare**, per la conclusione del contratto, ai sensi del richiamato art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, i seguenti elementi:

Oggetto del contratto	<i>“Affidamento in concessione ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.lgs. n. 50/2016, del servizio di gestione e manutenzione, nonché l’adeguamento, l’ammodernamento tecnologico e funzionale ed il risparmio energetico degli impianti di pubblica illuminazione esistenti sul territorio del Comune di Squillace (CZ)”;</i>
Finalità da perseguire	<i>“Affidamento in concessione ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.lgs. n. 50/2016, del servizio di gestione e manutenzione, nonché l’adeguamento, l’ammodernamento tecnologico e funzionale ed il risparmio energetico degli impianti di pubblica illuminazione esistenti sul territorio del Comune di Squillace (CZ)”;</i>
Modalità di scelta del contraente	Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Ragioni alla base della scelta	Metodo previsto dal D. Lgs n. 50 del 18.04.2016
Forma del contratto	Contratto d’appalto pubblico
Clausole essenziali	Quelle previste nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nei relativi allegati

8. **di stabilire** che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che l’Amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto;
9. **di dare** seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;
10. **di stabilire** che nell’ambito della procedura in oggetto, il fornitore della piattaforma di e-procurement assume il ruolo di Responsabile del trattamento, mantenendo il Comune di Squillace il ruolo di Titolare del trattamento;
11. **di pubblicare** il bando di gara in oggetto, ai sensi del Decreto MIT del 2 dicembre 2016 sulla GURI, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale, all’albo pretorio online del Comune, sul profilo della Stazione appaltante, sul sito del MIT e sulla piattaforma digitale istituita presso ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, sulla piattaforma di e-procurement;
12. **di provvedere**, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati all’albo pretorio online del Comune, sul profilo della Stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente” e sulla piattaforma digitale istituita presso ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali nonché sul portale ASMECOMM, con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
13. **di provvedere** alla pubblicazione sul profilo del Committente e sulla piattaforma di e-procurement dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla procedura di affidamento entro cinque giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 76, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 nel rispetto dei principi in materia di trasparenza ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. n. 50/2016;
14. **di avvalersi** di ASMEL CONSORTILE scarl per le attività indicate all’art. 3, comma 1 lett.m) del D.Lgs. n.50/2016;
15. **di dare atto** che i costi delle attività svolte da ASMEL Consortile, determinati come stabilito dal vigente “Regolamento Operativo dei servizi ASMECOMM” (paragrafo 4), ammontano ad € 8.400,00 oltre IVA;
16. **di dare atto** che le spese di pubblicazione, di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, anticipate da ASMEL consortile, risultano pari a € 359,30 oltre IVA;
17. **di dare atto** che i tutti i costi relativi alle attività svolte da ASMEL Consortile ed alla pubblicazione trovano copertura nelle somme stanziare per l’esecuzione dell’appalto in quanto individuate all’interno del quadro economico dell’intervento;
18. **di obbligarsi** a riversare, prima della stipula del contratto con l’aggiudicatario, ad ASMEL Consortile l’importo relativo alle attività svolte che risulta complessivamente pari a € 8.400,00 oltre IVA;
19. **di prenotare**, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000 s.m.i. comma 3, del d.lgs. n. 267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 la somma complessiva sul Capitolo 701 - Codice 1404103 del bilancio in corso, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione;

20. **di impegnare** la spesa nel bilancio 2022 per l'importo di € 375,00 quale contributo ANAC;
21. **di obbligarsi** qualora la procedura dovesse andare deserta, a rimborsare le sole spese di pubblicità anticipate da ASMEL Consortile s.c. a r.l., pari a € 359,30 oltre IVA;
22. **di provvedere** agli adempimenti previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto di rispettiva competenza;
23. **di trasmettere** il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c. a r.l. per il seguito di competenza.
24. **di dare atto** che il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per le procedure ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.134, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
25. **di dare atto**, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini di Legge;
26. **di dare mandato** al Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Antonio Macaluso, di provvedere a tutti gli atti consequenziali.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a valere sul Cap. 701 - Cod. 1404103 del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L' Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)



1000
1000